

주의 요구

1. 제 목 : 국유재산 과오납금 반환처리 업무 불철저
2. 소관부점 : 충북지역본부
3. 내 용 :

가. 업무개요

충북지역본부는 「업무분장세칙」 제36조 제1항 제13호에 따라 지역본부 관할 지역에 소재하는 국유재산에 대한 대부·매각 및 변상금 부과 등의 관리·처분 업무를 수행하고 있다.

나. 관계 법령·내규 및 판단 기준

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무세칙」(이하 “세칙”이라 한다) 제78조에 따르면 과오납된 국유재산의 대부료, 매각대금 또는 변상금을 반환하는 경우에는 과오납된 날의 다음 날부터 반환하는 날까지의 기간에 대하여 고시이자율을 적용하여 산출한 이자를 가산하여 반환하도록 되어 있고,

「수탁 국유일반재산 관리·처분 업무요강」(이하 “요강”이라 한다) 제113조에서는 과오납된 날의 구체적인 시점을 [표 13]과 같이 규정하고 있으며, 반환이자의 경우 요강 제67조에 따라 과오납금 반환 시 재산잡손(비용) 계정으로 처리되고 있다.

[표 13] 과오납된 날의 기준시점

구분	기준시점
1. 착오납부, 이중납부 또는 납부 후 그 납부의 기초가 된 부과 등을 취소함에 따라 반환하는 경우	과오납금을 납부한 날
2. 적법하게 납부된 후 관계 법령이 개정되어 반환하는 경우	해당 법령의 시행일
3. 적법하게 납부된 후 총괄청의 고시 등에 따라 납입금이 감면되어 반환하는 경우	그 감면 고시에 따른 효력발생일 등

한편, 「국유재산 사용료 등의 분할 납부 등에 적용할 이자율(기획재정부 고시 제2013-15호)」 제1조 제1항 및 제2항에 따르면 고시이자율은 분기별 변동이자율의 형태로 하고, 매 분기별로 새로 적용하는 고시이자율은 각각 직전 분기 중 전국은행연합회에서 가장 마지막으로 공시하는 “신규취급액기준 COFIX²⁵⁾” 로 하도록 되어 있다.

따라서, 불필요한 예산낭비 및 민원발생 방지를 위해 과오납금을 신속하게 반환 처리 할 필요성이 있다.

다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사대상 기간 중 충북지역본부에서 처리한 과오납금 반환 건 중 과오납금 입금일 당시 민원인의 환급계좌 확인이 가능한 75건에 대한 업무처리 실태를 점검한 결과

‘충청북도 ♣♣군 ♣♣읍 ♣♣리 000-0’ (대, 73㎡) 소재 국유재산의 경우 2024. 3. 12. 대부료 과오납금 122,552원이 과오납 되어 입금일 당시 대부신청서 등을 통해 피대부자의 환급계좌 확인이 가능했음에도 입금일로부터 178일이 경과한 2024. 9. 6.에 반환 처리하여 환급이자 2,160원이 발생된 것으로 확인되었고

25) 8개 은행(신한, 우리, SC제일, 하나, 국민, 한국씨티, 농협, 중소기업은행)의 자금조달금리를 가중평균하여 산출한 자금조달비용지수(Cost of Funds Index)

‘충청북도 ♣♣시 ♣♣동 000-00’ (대, 279㎡) 소재 국유재산의 경우 2024. 9. 11. 대부료 과오납금 4,445,570원이 과오납 되어 입금일 당시 대부료 경감신청서 등을 통해 피대부자의 환급계좌 확인이 가능했음에도 입금일로부터 37일이 경과한 2024. 10. 18.에 반환 처리하여 환급이자 15,560원이 발생된 것으로 확인되는 등

[표 14] 및 [별표 10] “국유재산 과오납금 반환처리 불철저 현황”과 같이 과오납금 입금 당시 반환계좌 확인이 가능하였으나, 즉시 반환 처리하지 않고 처리가 지연(10일 초과)된 사례가 31건 확인되었다.

[표 14] 국유재산 과오납금 반환처리 불철저 현황

(단위:원)

이자 가산일	건수	환급이자
--------	----	------

“기재 생략”

※ 「루프홀 및 부패위험 관리실태 특정감사」(‘24.5월)에서 국유재산 과오납금 환급시 이자를 가산하지 않는 사례 2,629건에 대해 이자를 지급하도록 시정 조치, 따라서 본 조치요구서에서는 ’24.7월 이후 발생한 과오납금 이자 반환에 대해서만 점검

[소관부점 의견] 충북지역본부는 감사결과에 이의를 제기하지 않았으며, 향후 과오납금 반환처리 업무를 철저히 하겠다고 하였다.

4. 조치할 사항

충북지역본부 본부장은 불필요한 예산 낭비 사례가 발생하지 않게
과오납금 반환 업무를 철저히 하고, 향후 동일한 사례가 발생하지
않도록 직원 직무교육을 실시하기 바랍니다.(주의)

[별표 10]

국유재산 과오납금 반환처리 불철저 현황

(단위: 원)

순 번	소재지	환금이자 산출내역			환금 이자
		시작일	종료일	기산일	

“기재 생략”